

1503826-77.2022.8.26.0037

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Roberto Raineri Simão

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... pelo réu, seu irmão, a praticar o furto. Também confirmou que o réu confessou a prática do furto na companhia de seu irmão, menor de idade. Disse que, recentemente, fez o reconhecimento do menor que participou do furto por meio de vídeo na delegacia de polícia, mas não foi o mesmo que fugiu do local do furto. Disse também que não se lembra o rosto do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

3ª Vara Criminal

Rua Libanezes 1998, Araraquara - SP - cep 14801-425

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503826-77.2022.8.26.0037 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503826-77.2022.8.26.0037

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIONATAN WILLIAN PADOVANI

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Roberto Raineri Simão

Vistos.

DIONATAN WILLIAN PADOVANI, qualificado a fls. 07 e 11, foi denunciado como incurso no 155, § 4º, incisos I e IV do Código Penal, e nas penas do artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ambos c/c artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), também do Código Penal, em concurso material de infrações (art. 69, do CP), porque no dia 10 de maio de 2022, por volta das 13h10, e, portanto, durante o estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 06 de 2020 e Decreto Estadual nº 64.879 de 20 de março de 2020), do interior da chácara situada na Rua Lavíneo de Arruda Falcão, 1272, Jd. Del Rey, nesta cidade e comarca, agindo de comum acordo e identidade de propósitos com seu irmão, o adolescente E.M. dos S.J. (DN 14.03.2006), subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, 12 (doze) caixas frigoríficas para pescados e 05 (cinco) treliças de aço, pesando

cerca de 2kg, descritas e avaliadas a fls. 50/51, no valor de R\$ 596,00 (quinhentos e noventa e seis reais), pertencentes ao proprietário da Peixaria Morada do Sol, ora representado pelo funcionário Pedro Manoel de Souza Neto.

Consta, outrossim, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima narradas, o acusado, corrompeu e facilitou a corrupção do seu irmão e adolescente E.M. dos S.J., de 16 anos de idade (cf. doc. de fls. 49), vindo com ele a praticar o crime de furto qualificado acima mencionado e abaixo descrito.

Durante a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 36/38).

Mandado de prisão cumprido (fls. 43/44).

Instruída com o respectivo inquérito policial, a denúncia foi recebida em 26 de maio de 2022 (fls. 77).

O réu foi pessoalmente citado (fls. 94) e ofereceu resposta à acusação (fls. 104/107).

Não se verificando presentes as hipóteses de absolvição sumária, foi ratificado o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 114/115 e 123/124).

No decorrer da instrução processual foram ouvido representante da vítima, quatro testemunhas arroladas em comum pelas partes e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a procedência da ação, nos termos da denúncia.

A Defesa, de seu turno, requereu a improcedência da ação, sustentando, resumidamente, insuficiência probatória por entender que não ficou comprovada a autoria quanto delito praticado ou, em caso de condenação, pugnou pela fixação em seu mínimo legal, assim como pela compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, a fixação do regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, concedendo-se ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal deve ser parcialmente acolhida.

As provas trazidas aos autos demonstraram que o réu cometeu o crime de furto em concurso de pessoas, o qual lhe foi imputado na denúncia.

A materialidade do delito vem demonstrada pelo boletim de ocorrência dos fatos (folhas 13/14), pelos autos de exibição, de apreensão, de entrega e avaliação (fls. 17 e 50/51), pelo relatório final elaborado pela autoridade policial (fls. 55/56), bem como pela prova oral colhida durante a fase investigatória e ratificada sob o crivo do contraditório.

A autoria também é certa.

Senão, vejamos.

Ouvida na fase policial, o representante da vítima, Pedro Manoel de Souza Neto, declarou que trabalha na Peixaria Morada do Sol e estava em companhia de José

Atenor, quando Carla, filha do patrão Agnaldo, avisou que estava ocorrendo furto na chácara. Relatou que, imediatamente seguiram até lá e confirmaram que a corrente com cadeado do portão havia sido rompida. Disse que colheram informações sobre os indivíduos (um de camiseta vermelha e outro de camisa cinza) e avisaram a polícia. relatou que com o carro da empresa transitaram no bairro até encontrarem dois rapazes, os quais caminhavam a pé e carregavam caixas plásticas da peixaria e treliças de aço. Disse ainda que fizeram acompanhamento até a porta de uma empresa de reciclagem, onde os abordaram. Informou que, no entanto, um deles correu, enquanto o outro permaneceu, ficando na companhia de José, enquanto o depoente saiu para abordar o outro rapaz, o que conseguiu abordar cerca de um quilômetro de distância, onde aguardou a chegada dos policiais. Informou ainda que, no entanto, aquele que ficou em companhia de José, ao perceber sua distração, saiu correndo e não foi possível ser detido. Disse ainda que, segundo José, o rapaz que estava em sua companhia disse que era irmão do outro (detido) e que ele é quem desejava realizar o furto, mas, mesmo assim, o acompanhou. Quanto ao outro (depois identificado como DIONATAN), confessou o furto com seu irmão, sem dar maiores detalhes. Por fim, disse que recebeu os objetos furtados e recuperados (fls. 05).

Em juízo, o representante da vítima confirmou suas declarações prestadas na fase policial. Esclareceu que o réu não chegou a dizer o nome do irmão que o acompanhou no furto. Confirmou que José disse que, antes de fugir, o menor relatou que foi induzido pelo réu, seu irmão, a praticar o furto. Também confirmou que o réu confessou a prática do furto na companhia de seu irmão, menor de idade. Disse que, recentemente, fez o reconhecimento do menor que participou do furto por meio de vídeo na delegacia de polícia, mas não foi o mesmo que fugiu do local do furto. Disse também que não se lembra o rosto do adolescente que ficou com José, enquanto correu atrás do réu. Observado o menor que se encontra no lobby da audiência, disse que, com certeza, não era o rapaz que ficou na companhia de José, enquanto foi atrás do acusado.

Ouvida na fase policial, a testemunha José Antenor Filho relatou que trabalhava na Peixaria Morada do Sol, mas também cuidava da chácara do dono da empresa. Afirmou que, no dia dos fatos, por volta das 12h30, enquanto estava com seu colega de trabalho Pedro, Carla, filha do patrão Agnaldo, avisou que a chácara havia sido invadida por pessoas que estava praticando furto de caixas e peças de ferro. Disse que, imediatamente, seguiram com o carro da empresa até a chácara, conversaram com o vigilante sobre os indivíduos e souberam que era um de camiseta vermelha e outro de camisa cinza, tratando de avisar a polícia. Informou que passaram a transitar com o carro e viram dois rapazes que caminhavam a pé e carregavam caixas plásticas da peixaria e treliças de aço. Disse ainda que, assim, como perceberam que eles iam entregar os objetos numa empresa de reciclagem, aproximaram-se e os abordaram. Relatou que um dos rapazes saiu correndo e foi acompanhado de carro por Pedro, enquanto ele ficou com o outro rapaz que ali permaneceu. Informou também que, em determinado momento, ao atender seu telefone, o rapaz correu e não pode ser contido. Antes dele fugir, todavia, disse que o rapaz lhe contou que era menor de idade e foi influenciado pelo seu irmão que havia fugido, mas não disse seu nome e nem o nome do irmão. Não viu o momento da abordagem do outro indivíduo, depois identificado como DIONATAN, motivo pelo qual não ouviu sua versão sobre os fatos (fls. 04).

Em juízo, a testemunha José Antenor, igualmente, ratificou seu depoimento prestado na fase investigatória. Não reconheceu o adolescente E.M. dos S.J., com certeza, que se encontra na sala de audiência virtual, como sendo o menor que ficou com ele enquanto a testemunha Pedro correu atrás do réu. Disse que, no dia dos fatos, o portão não foi arrombado, sendo que isso ocorreu num furto anterior. Afirmou que os agentes, no dia dos fatos, entraram pelos fundos da chácara e o portão não foi arrombado. Ao olhar a testemunha Davi, disse também que, com certeza, não foi a pessoa que permaneceu com ele enquanto Pedro foi atrás do réu.

O policial militar Eberly Ferreira de Souza, ouvido na fase policial, relatou que foi acionado, juntamente com o Sd. Tenório para atendimento de caso de furto, em que os autores eram acompanhados pela vítima após a subtração. Disse que chegaram no local indicado, Av. Ernesto Gomes Esteves, defronte ao nº 965, onde Pedro Manoel de Souza Neto e José Antenor Filho, detinham DIONATAN WILLLIAN PADOVANI, que havia praticado o furto de 12 (doze) caixas plásticas (para armazenamento de peixes) e 05 (cinco) treliças de aço, da chácara localizada na Rua Lavínio de Arruda Falcão, nº 1272, nesta cidade. Segundo Pedro e José contaram estavam na peixaria Empório Morada do Sol, onde trabalham, quando uma vigilante de uma empresa localizada na frente da chácara de seu patrão os avisou por telefone de que dois indivíduos estavam praticando furtos naquele local. Imediatamente seguiram àquela chácara, quando então souberam detalhes da descrição física e vestimentas dos autores e passaram a transitar pelas proximidades, quando avistaram aqueles dois indivíduos a pé, carregando os objetos acima descritos. Avisaram a polícia e acompanharam parte do trajeto, até que resolveram realizar a abordagem, momento em que um deles saiu correndo, enquanto o outro foi contido por eles. DIONATAN foi identificado e disse que quem o acompanhava era seu irmão, Deivid Henrique, confirmando que ambos ingressaram na chácara e subtraíram os objetos. Os objetos foram reconhecidos por Pedro e José como sendo de seu patrão, sendo que as caixas são usadas na peixaria onde trabalham e ajudam numa obra de alvenaria que é realizada na chácara (fl. 02).

Em juízo, o policial Eberly ratificou suas declarações prestadas na fase policial. Disse que não sabe dizer se no local dos fatos houve arrombamento.

Ouvido na fase policial, David Henrique Padovani, irmão do acusado, compareceu espontaneamente à Delegacia e informou que no momento que ocorreu o furto, encontrava-se trabalhando no supermercado Palomax e que não cometeu crime algum e que tem sim, um irmão, menor, de dezesseis anos, identificado por Elias Mendes dos Santos Junior, o qual reside na casa da mãe, porém não sabe informar se esse irmão estava praticando o furto com DIONATAN, também seu irmão. Por fim, declarou que DIONATAN vem consumindo muitas drogas e não sabe o que vem fazendo por aí, bem como que vem praticando delitos (fl. 06).

Em juízo, David ratificou suas declarações prestadas na fase investigatória. Afirmou que conversou com seu irmão Elias e ele disse que participou do furto juntamente como acusado. Disse que o réu afirmou que, na delegacia, relatou que um irmão dele havia participado do furto, mas não disse o nome de qual irmão.

Ouvido na fase policial, o adolescente E.M. dos S.J. declarou, na presença de sua genitora, que, de fato, praticou o crime na companhia de seu irmão DIONATAN. Acrescentou que adentraram na chácara passando pela cerca de arame farpado e acessaram o imóvel pela porta que se encontrava aberta. Por fim, disse que iriam vender os objetos subtraídos no ferro velho e com os recursos obtidos iriam gastar, pois afirmou ser usuário de maconha (fl. 48).

Em juízo, o adolescente E.M. dos S.J. ratificou seu depoimento prestado na fase policial. Confirmou que seu irmão, ora acusado, saiu correndo quando foram abordados pelos dois funcionários da vítima. Afirmou que permaneceu ali, até que o funcionário que ficou lhe segurando mandou que ele fosse embora. Relatou que levaram algumas caixas, cerca de 07, além de treliças da chácara.

Interrogado na fase policial, o acusado confessou a prática do furto, alegando que estava na companhia de seu irmão David Henrique Padovani (fls. 59).

Interrogado em juízo, o réu novamente confessou a prática do furto. Disse que praticou o crime na companhia de seu irmão Elias. Afirmou que não disse na delegacia que foi seu irmão David que praticou o furto com ele. Disse que, na verdade, falou na delegacia que praticou o furto na companhia de seu irmão, mas não mencionou que era o David. Esclareceu que, como David chegou na delegacia para lhe

levar comida, o delegado achou que era ele que tinha participado do furto. Afirmou também que levaram caixas e barras de ferro da chácara furtada. Afirmou ainda que entraram na chácara pela cerca, sendo que o barracão no qual os objetos subtraídos se encontravam já estava aberto. Disse que, quando se aproximavam do ferro velho, dois funcionários da vítima chegaram de carro com dois pedaços de pau, motivo pelo qual correu e seu irmão Elias ficou no local. Disse também que, quando foi alcançado, apanhou do funcionário e depois retornou, quando então seu irmão não estava mais. Confirmou, mais uma vez, que foi seu irmão Elias quem praticou o furto com ele.

Como se vê, finda a instrução processual, não restam dúvidas de que o réu foi um dos autores do furto descrito na denúncia.

O representante da vítima confirmou a ocorrência do furto, do modo como narrado na denúncia.

O outro funcionário da vítima, José Antenor, no entanto, negou o arrombamento do cadeado do portão da chácara, afirmando que tal fato ocorreu em outro furto praticado dias anteriores.

O laudo pericial realizado no local dos fatos, contudo, atestou que a cerca de fios metálicos farpados por onde o acusado obteve acesso ao imóvel já estavam danificados e sem sinais de recenticidade. Além disso, nenhum instrumento que pudesse estar relacionado ao fato em questão foi encontrado no local.

Deste modo, não há como se afirmar que houve rompimento de obstáculo.

O policial ouvido na fase policial e sob o crivo do contraditório, relatou que, após a notícia do furto, ao chegar ao local dos fatos, o acusado já esteve detido, sendo que o comparsa dele havia se evadido.

O acusado e seu irmão E.M. dos S.J. disseram que praticaram o furto em concurso. Todavia, nenhum dos dois funcionários da vítima reconheceu o menor E.M. dos S.J. como sendo o comparsa do acusado.

Assim, no caso, embora provada a autoria do furto pelo acusado, não há provas suficientes e seguras de que seu irmão E.M. dos S.J., menor de idade, tenha participado da prática do delito.

É certo que terceira pessoa praticou o delito na companhia do réu. O comparsa do acusado, inclusive, ficou detido por um dos funcionários da vítima enquanto o outro saiu no encalço de Dionatan.

Assim, a qualificadora do rompimento de obstáculo deve ser afastada, mas aquela relativa ao do concurso de pessoas ficou devidamente comprovada nos autos.

Do mesmo modo, não existindo provas de que o comparsa do acusado era menor de idade, deve ser ele ser absolvido da prática do crime de corrupção de menores.

O crime de furto foi consumado. O acusado e seu comparsa, ainda que por um breve período, teve a posse da res furtiva.

No mais, por qualquer ângulo que se olhe, não há dúvidas de que o acusado foi a autor do furto a ele imputado na denúncia, praticado em concurso de agentes e durante o período de calamidade pública.

Não há que se falar aqui na aplicação do princípio da insignificância, sob pena de banalização do referido instituto. O acusado adentrou na chácara de propriedade da vítima, juntamente com terceira pessoa, e de lá subtraiu razoável quantidade de

bens, os quais somente não foram por ele vendidos no ferro velho em razão da rápida ação dos funcionários, que conseguiram detê-lo e acionaram a polícia.

Devidamente demonstradas, portanto, a autoria e a materialidade dos crimes de furto simples praticado pelo réu, é de rigor a parcial procedência da ação.

Passo à fixação da pena.

Em relação ao crime de furto qualificado:

Levando em conta as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, desfavoráveis ao réu, sobretudo em razão de seus péssimos antecedentes criminais (fls. 25/31) os quais também demonstram sua personalidade voltada para a criminalidade, além do que o crime foi praticado mediante uma qualificadora, fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, ou seja, 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias multa.

Na segunda etapa, verifico que o réu confessou a prática do crime. Todavia, é ele é multirreincidente em crimes patrimoniais, inclusive pela prática de roubo, conforme certidão criminal de fls. 32/35, além de ter praticado o delito durante período de calamidade pública.

Na lição de Cleber Masson, entende-se por calamidade pública “o acidente generalizado, a tragédia que engloba um número indeterminado de pessoas” (in CÓDIGO PENAL COMENTADO, 7ª edição, Editora Método, página 396).

Evidentemente, a pandemia de COVID-19 que aflige o mundo desde o fim do ano passado e o Brasil, especificamente, desde meados de março, é exemplo de calamidade pública. No Estado de São Paulo, o Decreto n.º 64.879, de 20 de março de 2020 reconheceu a existência desse estado. De qualquer forma, o período de calamidade pelo qual passa o Brasil constitui fato notório, porque atual.

O fato notório independe de prova. Em tempos de pandemia, cidadãos de bem devem manter-se recolhidos em seus lares sempre que possível, até mesmo para viabilizar o direcionamento prioritário de todos os recursos estatais para atendimento de ocorrências inevitavelmente ligadas à tragédia que assola o país.

O réu, no entanto, optou por delinquir durante esse período. E isto revela especial insensibilidade moral, a justificar um apenamento mais severo.

Assim, presentes um atenuante e duas agravantes, sendo uma delas a reincidência específica, elevo sua pena em 1/4 (um quarto), ou seja, 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição da sanção penal acima imposta. Totaliza-se, destarte, uma pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Em razão da quantidade da pena imposta, de seus péssimos antecedentes criminais, bem como de sua multirreincidência, entendo que é socialmente recomendável que o acusado inicie o seu cumprimento no FECHADO.

Cada dia multa deverá ser fixado no mínimo legal.

Incabíveis, no caso, tendo em vista a quantidade da pena, bem como pela multirreincidência, a concessão do sursis ou da substituição prevista no artigo 44 do Código Penal.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, CONDENANDO o acusado DIONATAN WILLIAN PADOVANI, qualificado a fls. 07 e 11, à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, iniciando-se o seu cumprimento no regime fechado, além do pagamento de 18 (dezoito) dias multa, fixados unitariamente no mínimo legal, como incurso no artigo 155, § 4º, incisos IV do Código Penal; e ABSOLVENDO-O da prática do crime previsto no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nego ao réu o apelo em liberdade, pois ainda estão presentes os fundamentos que levaram à decretação de sua prisão preventiva, principalmente nesse momento, fundamentada pela condenação, notadamente para a garantia da ordem pública, evitando-se a reiteração da conduta, evidenciada pela reincidência específica em crimes contra o patrimônio.

Recomende-se o réu no estabelecimento em que se encontra recolhido. Expeça-se guia de execução provisória da pena.

Com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, o acusado arcará com o pagamento de cem UFESP's a título de custas, observando-se o caso o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, expeça-se o mais necessário.

Registre-se oportunamente, com expedição das comunicações de praxe.

P.I.C.

Araraquara, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA